

1500916-86.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... saído da esfera de vigilância da vítima. Roubo - Desclassificação para o delito de receptação - Conjunto probatório dando conta da participação do réu no roubo majorado pelo concurso de agentes - É sabido que o crime previsto no art. 180 do CP é subsidiário, ou seja, apenas se caracteriza quando não preenchidos os pressupostos fáticos do crime mais grave; assim, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep CEP do Endereço da Vara<< Campo excluído do banco de dados >>

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500916-86.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-86.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104268/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24340148 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2104268 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO SANTOS FERREIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

MARCELO SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia, "na tarde do dia 15 de abril de 2022, às 12h40min, na Rua Gabriel Paschoal, número 75, Sítio Fernandes, nesta cidade e Comarca de Arujá, MARCELO SANTOS FERREIRA, qualificado às 19/20, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda/ CG/ 160 Titan, de placas FQA4B08 (avaliada em aproximadamente R\$12.000,00, segundo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 23), um capacete (com valor estimado em aproximadamente R\$200,00, segundo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 23) e um celular motorola one macro (com valor estimado em R\$1.800,00, segundo boletim de

ocorrência de fls. 03/06), todos pertencentes à vítima Kevin de Oliveira Romano Cota" (fls. 69/71).

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 40/43).

Recebida a denúncia (fls. 96/99), o réu foi citado (fls. 126) e apresentou resposta à acusação (fls. 135/137). Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia. Em síntese, a defesa requereu a absolvição, sustentando que as provas são precárias; a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais favorável e demais benefícios penais.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime do Código Penal:

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas".

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

O crime efetivamente existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 03/06); auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 23).

Também não há dúvida da autoria.

A vítima Kevin de Oliveira Romano Cota disse em sede policial que "informou que estava na posse do seu veículo trabalhando realizando entregas dos aplicativos, sendo que por volta das 12h30 quando realizava uma entrega na Rua Gabriel Paschoal, município de Arujá quando foi surpreendido pelos três criminosos sendo os mesmos estavam em um veículo de placas não anotadas, sendo que um desembarcou e anunciou o assalto já o abordando, sendo que resistiu em entregar a motocicleta momento em que o indiciado MARCELO, ora reconhecido, desembarcou do veículo anunciando o assalto o revistando e exigindo seus pertences ameaçando estar armado, sendo que o mesmo subtraiu seu aparelho celular e seu capacete, sendo que outro comparsa do indiciado saiu pilotando a sua moto subtraída e o outro continuou no piloto do carro dos criminosos. Informa que tão logo realizada a subtração noticiou aos policiais o crime, bem como a dinâmica do crime e características dos suspeitos assim como foi repassando aos policiais a localização da motocicleta que é equipada com dispositivo GPS, de modo que pouco tempo depois soube da localização da motocicleta bem como a detenção do criminoso. Informa reconheceu, sem sombra de dúvidas, o indiciado como um dos responsáveis pela subtração cometida. Informou que dos objetos subtraídos apenas não fora recuperado seu aparelho celular. Informou que seu veículo está avaliado em aproximadamente R\$12 mil reais. Informou que do evento não advieram lesões corporais" (fls. 17).

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Reconhece com certeza o número 1. Estava fazendo entrega no dia, parou para entregar marmite, três rapazes pararam o carro e lhe abordaram. Um desceu e quis a moto, o depoente assustado não deixou. Então o réu saiu e foi atrás do depoente, colocou algo em suas costas, não sabe se era uma arma, então entregou a arma. Ele disse "entre". Acredita era um fiesista preto.

Pediram para passar a moto e o celular. O terceiro não desceu do carro. O depoente já tinha feita a entrega e o cliente entrado, foi ele quem o ajudou a chamar a polícia. O réu estava no bando do passageiro. O outro que desceu primeiro estava no banco de trás. A moto foi recuperada no mesmo dia, pois ela tinha rastreador, conseguiu avisar a polícia onde estava. O depoente foi na delegacia para pegar a moto, um policial estava conversando com ele, fez o reconhecimento dele através do vidro, ele estava sozinho.

A testemunha Ivan Pereira dos Santos disse em sede policial que " Informa que junto

ao seu colega de farda, ora testemunha, faziam patrulhamento ostensivo pela região quando por volta das 14h40min de 15/04/2022 foi reportado ao Copom de roubo da motocicleta HONDA/ CG 160 TITAN, de placas FQA4B08, ocorrida subtração na Rua Gabriel Paschoal, município de Arujá, em que três indivíduos mediante grave ameaça de uso de arma subtraíram o veículo fazendo vítima KEVIN DE OLIVEIRA ROMANO COTA, sendo que tão logo a subtração tenha se consumado vítima reportou o crime a central da Polícia militar, descrevendo as circunstâncias do fato, características dos autores bem como o rumo adotado pelos criminosos, inclusive narrando que a motocicleta era possuía equipamento de GPS informando a localização da mesma aos patrulheiros que indicava este município. Informa o depoente que tão logo tenham sido notificados sobre o crime, assim como a localização repassada do veículo, imediatamente iniciaram patrulhamento tendo em vista a localização do veículo e dos suspeitos sendo na Rua Guzolândia, altura do numeral 100, Estância Fraternidade, nesta cidade, localizaram a referida motocicleta estacionada a via sendo que próximo onde esta foi localizada, haviam dois indivíduos que ostentavam idênticas características físicas apontadas pela vítima motivando decisão de abordagem, sendo que ao perceberem a iminência da abordagem policial agentes seguiram em fuga, logrando-se êxito de deter um dos suspeitos, outro conseguindo empreender fuga. Informa o depoente que procedida a abordagem o agente foi identificado como MARCELO SANTOS PEREIRA. Procedida busca pessoal foi verificado que na posse do indiciado fora localizada chave de motocicleta que após verificação, constatou-se ser a moto o veículo. Indagado ao local o acusado, apesar da localização da res furtiva negou a subtração da motocicleta, inicialmente alegando que a chave seria de uma motocicleta sua que fora apreendida, depois alegando que um sujeito deixou a chave da moto que era B0 em sua posse para que a polícia não localizasse. Fora feito contato com a vítima que reportou a dinâmica do crime, bem como as características físicas informadas dos criminosos pela vítima correspondiam aos suspeitos abordados, sendo solicitada sua presença no distrito policial para procedimento de reconhecimento pessoal e objetos. Informa que diante dos fatos, resolveram conduzir o indiciado para delegacia para procedimentos pertinentes, em especial para ser submetido ao reconhecimento pessoal. Exibido para formal apreensão a motocicleta subtraída. Presente a vítima nesta delegacia foi procedido o formal reconhecimento pessoal dos indiciados sendo que esta cabalmente reconheceu o indiciado como um dos autores da subtração. Por fim, informa o depoente que foi necessária utilização de algemas para resguardar a integridade dos conduzidos e dos policiais envolvidos" (fls.13/14).

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que o COPOM comunicou roubo de uma moto, cujo sinal estava apontando em Itaquaquecetuba. Localizou a moto em uma viela, questionou o COPOM sobre as características das pessoas envolvidas (indivíduo pardo, camiseta preta e shorts). Uma pessoa com tais características foi abordada, e em revista pessoal encontrou uma chave de uma moto honda, apresentou versões confusas. Levou a chave até a moto subtraída, que funcionou na moto. O réu foi abordado a uns 600 metros da motocicleta. Durante a abordagem o réu não demonstrou agressividade.

A testemunha Bruno Tavares disse em sede policial que "Informa que junto ao seu colega de farda, ora condutor, que foi reportado ao Copom de roubo da motocicleta HONDA/ CG 160 TITAN, de placas FQA4B08, ocorrida subtração na Rua Gabriel Paschoal, município de Arujá, em que três indivíduos mediante grave ameaça de uso de arma subtraíram o veículo fazendo vítima KEVIN DE OLIVEIRA ROMANO COTA, sendo que tão logo a subtração tenha se consumado vítima reportou o crime a central da Polícia militar, descrevendo as circunstâncias do fato, características dos autores bem como o rumo adotado pelos criminosos, inclusive narrando que a motocicleta era possuía equipamento de GPS informando a localização da mesma aos patrulheiros que indicava este município. Informa o depoente que tão logo tenham sido notificados sobre o crime, assim como a localização repassada do veículo, imediatamente iniciaram patrulhamento tendo em vista a localização do veículo e dos suspeitos sendo na Rua Guzolândia, altura do numeral 100, nesta cidade, localizaram a referida motocicleta estacionada a via sendo que próximo onde esta foi localizada, haviam dois indivíduos que ostentavam idênticas características físicas apontadas

pela vítima motivando decisão de abordagem, sendo que ao perceberem a iminência da abordagem policial agentes seguiram em fuga, logrando-se êxito de deter um dos suspeitos, outro conseguindo empreender fuga. Informa o depoente que procedida a abordagem o agente foi identificado como MARCELO SANTOS PEREIRA. Procedida busca pessoal foi verificado que na posse do indiciado fora localizada chave de motocicleta que após verificação, constatou-se ser a moto o veículo. Indagado ao local o acusado, apesar da localização da res furtiva negou a subtração da motocicleta, inicialmente alegando que a chave seria de uma motocicleta sua que fora apreendida, depois alegando que um sujeito deixou a chave da moto que era BO em sua posse para que a polícia não localizasse. Fora feito contato com a vítima que reportou a dinâmica do crime, bem como as características físicas informadas dos criminosos pela vítima correspondiam aos suspeitos abordados, sendo solicitada sua presença no distrito policial para procedimento de reconhecimento pessoal e objetos. Informa que diante dos fatos, conduziram o indiciado para delegacia para procedimentos pertinentes, em especial para ser submetido ao reconhecimento pessoal. Exibido para formal apreensão a motocicleta subtraída. Presente a vítima nesta delegacia foi procedido o formal reconhecimento pessoal dos indiciados sendo que esta cabalmente reconheceu o indiciado como um dos autores da subtração. Por fim, informa o depoente que foi necessária utilização de algemas para resguardar a integridade dos conduzidos e dos policiais envolvidos" (fls.15/16).

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Foi noticiado via 190 que uma motocicleta havia sido tomada em roubo por 3 indivíduos e localizada em Itaquaquecetuba na região em que o depoente trabalha. Quando adentrou na rua viu dois indivíduos descendo, não os abordaram de imediato, desceram e encontraram a moto. Perguntou ao COPOM as características dos sujeitos: camiseta preta e bermuda colorida. Um deles desceu e o outro subiu, escolheu abordar o Marcelo pois estava subindo. Em busca pessoal localizou a chave de uma moto, e disse que seria de uma moto que havia sido apreendida há algum tempo, mas achou estranho pois quando as motos são recolhidas a polícia fica com a chave. Diante da suspeita ainda das roupas que eram semelhantes, o depoente foi com a chave até a moto e abriu, inclusive o tampão. Depois de ser confrontado, disse que a chave estava com o outro rapaz e jogou a chave dizendo que era o BO. Da delegacia a vítima reconheceu o réu. Quando entrou na rua, o réu estava cerca de 10 metros da moto, depois quando foi abordado ele já tinha andado duas ruas.

A testemunha Rodrigo Venezian disse que o réu é conhecido do bairro. O réu trabalhou para o depoente. Não acompanhou os fatos, que ocorreram em uma folga. Ele ligou avisando que estava sendo detido. Marcelo sempre foi uma boa pessoa, trabalhou direito, nunca deixou a desejar. Fora do serviço não tinha intimidade com ele, mas na parte do serviço era bem trabalhador. A última vez que conversou ele estava morando de aluguel.

O réu Marcelo Santos Ferreira disse em interrogatório na fase policial que "negou o cometimento do crime aduzindo estava no local em que abordado quando um conhecido o qual não sabe informar qualificação deixou a moto estacionada e pediu para que o mesmo segurasse a chave da moto que seria BO. Nega que tenha participado da subtração aduzindo que teria sido reconhecido por engano. Indagado sobre a posse da chave subtraída da vítima o mesmo informou que estava com o mesmo e que a recebeu somente porque a outra pessoa o pediu. Informou que só conhece o agente pelo seu vulgo, "sujeira". Nega que tenha cometido a subtração. Sobre seus dados pessoais, informou trabalhar como ajudante geral de forma autônoma auferindo como renda mensal aproximadamente R\$1200,00, aduzindo possuir uma filha de 1 ano e 4 meses que mora com a genitora no Estado da Bahia, nos termos do art. 185 do CPP".

Em Juízo, disse que no dia que foi preso estava de folga. Estava na rua de sua casa, subiu a ladeira, quando encontrou um rapaz que lhe deu a chave e na empolgação recebeu, logo depois foi enquadrado pela viatura. Foi reconhecido pela vítima na delegacia, não teve contato com o reconhecedor, ficou atrás do vidro. Estava morando de aluguel.

Embora a inocência deva ser presumida, ao final da instrução a acusação cumpriu seu ônus de demonstrar os fatos alegados na denúncia.

Com efeito, a vítima reconheceu o réu com absoluta certeza como uma das três

pessoas que roubou a motocicleta e o celular, narrando a abordagem com detalhes. Chegaram três pessoas em um carro, uma delas desceu primeiro e depois o réu, que estava sentado no banco do passageiro, e colocou algum objeto em suas costas, simulando estar armado. A moto possuía rastreador, o que possibilitou abordagem dos policiais.

Não há porque descartar a palavra da vítima. Ao contrário, trata-se de elemento de prova valorizado em crimes patrimoniais, que normalmente não executados na clandestinidade. Lembre-se que a vítima já passa por transtornos adicionais ao ter que prestar depoimentos, comparecer em Juízo, etc., o que torna impossível desacreditar seu relato sem motivo concreto.

Além disso, eventual nulidade do reconhecimento feito em solo policial não afasta a regularidade do ato ora feito em Juízo, ainda mais porque o réu foi abordado na posse da coisa subtraída, a confirmar a versão da vítima. A alegação do réu de que um terceiro, desconhecido, teria entregue a chave da moto é absolutamente inverossímil.

Os policiais confirmaram em Juízo que encontraram o réu próximo da moto em Itaquaquecetuba, a 10 metros. Como estava com vestimentas e tinha características passadas pela vítima, fizeram abordagem e em revista pessoal encontraram com o réu uma chave que, levada à motocicleta, se mostrou totalmente funcional.

Acrescento que não há nada nos autos que evidencie que o agente de segurança tenha motivo para incriminar o réu de forma proposital. Nesse contexto, deve prevalecer a versão do agente público, que age presumidamente em conformidade com a lei, e cujo relato é coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas existentes no processo. A jurisprudência é farta nesse sentido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera para ele o ônus de demonstrar que a origem da posse é lícita.

"Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem" (TJSP; Apelação Criminal 0000212-66.2018.8.26.0559; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Condenação - Recurso da defesa - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Relato firme do policial, corroborado pelas palavras da vítima e da testemunha. Res furtiva encontrada em cômodo acessado unicamente pelo Apelante. Situação que enseja a inversão do ônus da prova. Acusado que não justificou a posse. Exculpatória inverossímil e isolada das provas dos autos - Condenação de rigor - Dosimetria. Exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e pelo valor elevado do prejuízo. Elevação pela reincidência. Regime fechado de rigor, diante da reincidência e das circunstâncias prejudiciais - Recurso defensivo improvido" (TJSP; Apelação Criminal 0001545-67.2016.8.26.0480; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).

Embora normalmente utilizada a expressão 'inversão do ônus da prova', a rigor de inversão não se trata, pois a acusação continua como ônus de demonstrar que o réu estava na posse da coisa, o que foi cumprido nos autos.

Além disso, sem embargo de posições diversas na doutrina, a jurisprudência adotou definitivamente a teoria da "amotio" quanto ao momento consumativo do roubo. Por isso, "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582 e Tema 916, C. STJ).

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer elemento que contrariasse tais premissas, sendo certo que o ônus da "prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156,

CPP). Como dito, a versão de que teria recebido a chave da outra pessoa é completamente inverossímil e não razoável, insuficiente para afastar o seguro reconhecimento da vítima e sua abordagem pelos policiais, logo após o roubo, próximo da moto e na posse de sua chave.

A sentença deve se basear nas provas existentes nos autos. Por isso, se não existem elementos concretos para dar credibilidade à negativa diante das provas em sentido contrário, não há como acolher a versão da defesa.

Destaco ainda que a prisão do réu ocorreu no mesmo dia da subtração, o que mais uma vez afasta a plausibilidade da defesa, inclusive quanto a eventual pleito de desclassificação para receptação. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Momento consumativo - O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumir-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima. Roubo - Desclassificação para o delito de receptação - Conjunto probatório dando conta da participação do réu no roubo majorado pelo concurso de agentes - É sabido que o crime previsto no art. 180 do CP é subsidiário, ou seja, apenas se caracteriza quando não preenchidos os pressupostos fáticos do crime mais grave; assim, se toda a prova carreada aos autos, consideradas a palavra da vítima e as circunstâncias do evento criminal, converge no sentido de que o acusado teve participação ativa no roubo, não se cogita de desclassificação do crime mais grave de roubo majorado para aquele de receptação" (TJSP; Apelação Criminal 0000499-67.2016.8.26.0569; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).

Em resumo, a prova colhida nos autos é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, o réu era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para reprovação e prevenção" (art. 59, CP).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no roubo, cuja pena na modalidade simples varia de 4 a 10 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 8 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente

avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

O réu é primário.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade acentuada justifica aumento da pena. A simulação de uso de arma de fogo configura grave ameaça mais intensa, pois fez a vítima experimentar efetivo sentimento de risco de perda de sua vida no momento da ação criminosa, com maior abalo psicológico. Os bens subtraídos (moto e celular) possuem valor elevado. O celular – que não foi recuperado – é bem essencial na vida moderna, configurando extensão das atividades pessoais, sociais e profissionais, inclusive com dados da intimidade. Por fim, é crescente na Comarca e na região metropolitana o número de crimes semelhantes praticados com violência ou grave ameaça, gerando estado generalizado de insegurança na população, o que merece maior rigor na atuação do Estado.

Por tais razões, majoro a pena base em 2/8 de seu intervalo abstrato, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Incide a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, que revela maior organização da empreitada criminosa, potencializando a ameaça e ampliando o alcance delitivo. Majoro a pena em 1/3, sendo ao final estabelecida em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado. A quantidade da pena e as circunstâncias desfavoráveis (roubo com simulação de uso de arma de fogo, subtração de bens valiosos e essenciais e crescente número de crimes praticados com violência e grave ameaça na Comarca e região) demonstram maior lesividade concreta do delito, exigindo um agravamento do regime para que a pena seja suficiente para a reprovação e prevenção (art. 33, §3º, CP).

Tais elementos e o fato de se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa e também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP) ou a concessão do benefício da suspensão condicional (art. 77, II, CP).

Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCELO SANTOS FERREIRA como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal, na pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo.

Mantenho a prisão preventiva.

Apesar da primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas (roubo com simulação de uso de arma de fogo, subtração de bens valiosos e essenciais e crescente número de crimes praticados com violência e grave ameaça na Comarca e região) demonstram expressiva lesividade concreta da conduta, a justificar a manutenção da segregação cautelar para preservar a ordem pública.

Ademais, não existem alterações de fato ou de direito que contrariem os argumentos da decisão que decretou a segregação cautelar, que ora ficam reiterados. Na realidade, a prisão para a garantia da ordem pública se torna ainda mais necessária depois do amplo contraditório e confirmação da culpa em sentença proferida com cognição exauriente. Com a expedição de guia de execução provisória, eventual direito a progressão de regime poderá ser analisado pelo Juízo da Execução.

Expeça-se guia execução provisória (e/ou definitiva, se não houver interposição de recurso), recomendando-se no estabelecimento penal em que se encontra.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

A vítima preferiu não ser comunicada da sentença.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD e ao TRE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aruja, 30 de setembro de 2022.